

결 재	담당	감사실장	감사

2025년도 특정감사 결과보고서

- 국민권익위원회 감사요청에 따른 특정감사 -

2025. 8. 18.

KDI 한국개발연구원

목 차

I. 감사실시 개요 1

- 1. 감사 배경 및 목적 1
- 2. 중점 감사 사항 1
- 3. 감사 실시 과정 1
- 4. 감사 방법 2

II. 감사결과 지적사항 3

- 1. 관련자 3
- 2. 내 용 3
 - 사건 개요 3
 - 관계규정 및 판단 기준 4
- 3. 감사 중점사항 및 확인된 문제점 5
- 4. 관계자의 의견 11
- 5. 조치할 사항 11

- 별첨 1. 국민권익위원회 공문 “부패신고사건(2025부패79호)송부”... 12
- 2. 업체로부터 받은 메일(계약관련 문서 및 납품확인서 수령) ... 13
 - 3. 업체로부터 받은 카톡(9.2. 제작가구 납품완료 보고).... 14

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

국민권익위원회는 KDI국제정책대학원(이하 “대학원” 이라 한다)의 ‘2024년 세종공동캠퍼스 집기 및 가구 제작·구매·설치’ 사업 담당자인 피신고자(총무팀 ○○○)가 직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 특정업체의 이익을 도모한 의혹이 있다는 부패신고를 접수하였고,

해당 사건에 대해 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제59조제4항에 따라 감사기관인 한국개발연구원으로 송부(별첨 1 참조)하여 자체감사를 요청(2025. 7. 1.)하였다.

이에 따라 감사요청 사항에 대한 문제점 및 위반 사항 등을 중점적으로 검토·확인하고 개선 조치를 마련하고자 한다.

2. 중점 감사 사항

- 세종공동캠퍼스 집기 및 가구 제작·구매·설치 사업 추진 시 계약 업무가 적법한 절차에 따라 추진되었는지 여부
- 피신고자의 「한국개발연구원 행동강령」위반 여부
- KDI 대학원의 업체에 대한 조치 필요성 여부

3. 감사 실시 과정

- 2025. 7. 1 국민권익위원회로부터 부패신고사건(2025부패79호)를 송부받아 2025. 7. 7.부터 8. 18.까지 관계자 면담 및 관련 업체 확인을 거쳐 감사인력 3인을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사 방법

- 관련문서·증빙자료 징구 및 확인
- 제출된 자료를 근거로 관련 증빙서류와 대조 확인을 위한 실지감사 실시 및 업무집행 적정성 여부 검토
- 감사보고서 작성 시 감사지적사항에 대하여 수감부서의 의견 확인
- 국민권익위원회 조사를 통해 확인된 사실을 적극 활용하고 중복 조사는 최대한 지양

II. 감사결과 지적사항



세종공동캠퍼스 집기 및 가구 제작·구매·설치 추진 부적정

1. 관 련 자: 대학원 경영관리실 선임전문위원 ○○○, 위촉전문원 ○○○

2. 내 용

○ 사건 개요

국민권익위원회에 부패신고로 접수된 대학원 ‘2024년 세종공동캠퍼스 집기 및 가구 제작·구매·설치사업’ (이하 “공캠가구제작사업” 이라 한다)과 관련하여 조사를 실시하였으며, 다음과 같은 내용을 확인하였다.

“공캠가구제작사업” 담당자인 피신고자는 사업 참여 업체를 선정하는 과정에서 대학원 공동캠퍼스의 가구 조달 업무를 수행하던 업체인 (주)가리온을 통해 (주)티엔티를 소개받은 후 2024. 8. 16. (주)티엔티와의 수의계약 체결을 위한 내부결재를 시행하였고, 계약담당자에게 계약 체결을 요청하였다.

계약담당자는 (주)티엔티가 장애인기업이 아닌 장애인 표준사업장¹⁾으로 등록되어 있는 점을 근거로 수의계약이 불가하다고 판단하였고, 이에 피신고자가 (주)티엔티에 수의계약이 불가함을 통보하자 (주)티엔티가 수의계약이 가능한 여성기업인 (주)리움을 피신고자에게 소개시켜 주었고, 계약담당자는 계약상대자를 (주)리움으로 변경 후 [표 1]과 같이 수의계약을 체결하였다. 이후 피신고자는 (주)리움을 통해 “공캠가구제작사업”을 진행하였고, 계약 종료 후 (주)리움으로 대금지급을 완료하였다.

1) (주)티엔티는 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제22조의4 및 같은 법 시행규칙 제7조의4에 따라 장애인 표준사업장으로 인증된 업체로 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제22조의3 제3항에 따라 수의계약 체결이 가능한 업체이다.

[표 1] 계약 개요

- 1) 계약명 : 세종공동캠퍼스 집기 및 가구 제작·구매·설치
- 2) 개요 : 교육환경 조성을 위한 집기 구매
- 3) 납품기간 : 2024. 8. 22. ~ 2024. 9. 2.
- 4) 구매비 : 금26,785,900원
- 5) 발주처 : KDI국제정책대학원대학교
- 6) 계약사 : (주)리움 대표 ○○○

○ 관계 규정 등 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법” 이라 한다).」 제7조(계약방법)는 일반경쟁입찰을 원칙으로 하고 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제5호 및 제6항(재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 수의계약 기준 완화, 수의계약 한시적 특례 적용)의 규정에 따르면 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하의 물품구매를 추진하는 경우 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 여성기업과 수의계약을 할 수 있다.

「KDI 수의계약 업무 기준」은 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하의 물품·용역 계약을 체결하는 경우 전자조달시스템(나라장터) 견적을 통해 2인 견적의 수의계약을 체결해야 하나 여성 또는 장애인기업 등과의 계약 시에는 2인 비교견적을 통한 수의계약 체결이 가능하다고 정하고 있다.

「한국개발연구원 행동강령」 제13조(이권개입 등 금지) 제1항에 따르면 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인의 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니되며, 같은 규정 제20조(청렴한

계약의 체결 및 이행)는 ① 임직원은 연구원에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰·계약 및 계약이행에 있어서 관계법령의 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 대학원 교원 및 직원을 포함한 한국개발연구원 임직원은 「복무규정」 제3조(책임완수의 의무)에 따라, 연구원의 사명을 명심하고 관계법령, 정관, 기타 제규정을 준수하여 상직자의 직무상 지시를 받아 양심적으로 성실하게 맡은 바 책임을 완수하여야 한다.

3. 감사 중점사항 및 확인된 문제점

(1) 계약관련 서류일체를 계약상대자인 (주)리움에서 작성·제출하였는지와 피신고자의 관련 서류 확인 사실 여부

대학원은 장애인 표준사업장인 (주)티엔티와 수의계약을 체결하고자 했으나 계약담당자의 검토 결과 수의계약이 불가하다는 판단²⁾에 따라 (주)티엔티로부터 소개받은 여성기업 (주)리움으로 계약상대자를 변경하여 수의계약을 체결하였다.

그런데 (주)리움이 제출한 계약관련 서류를 검토한 결과, 국민권익위원회 신고심사의견서에 적시된 바와 같이 ①(주)티엔티에서 제출한 견적서의 영업담당자인 ○○○와 동일한 이름이 (주)리움에서 제출한 수의계약체결제한여부확인서의 계약상대자에 명기되어 있고, ②납품확인서의 납품자가 계약상대자인 (주)리움이 아닌 (주)티엔티로 되어 있으며, ③표준계약서, 견적서, 수의계약체결제한여부 확인서의 도장이 서로 다른 점이 확인(이 중 견적서와 수의계약체결제한여부확인서 날인 도장은 파주세무서장의 직인과 동일)되었다.

2) (주)티엔티는 장애인 표준사업장이지만 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제22조의3 제3항에 따라 수의계약이 가능한 업체임. 하지만, 당시 계약담당자는 “장애인 표준사업장”과의 계약사례가 없어 수의계약이 불가한 것으로 판단하였음.

위의 내용과 관련하여 두 업체에 확인³⁾한 결과, (주)티엔티와 (주)리움은 부부가 운영하는 가족회사이며 필요시 상호 행정을 지원하는 관계라는 답변과 함께 다음과 같이 진술하였다.

- ○○○는 (주)티엔티 소속의 부사장으로 두 업체 모두의 영업을 총괄하는 영업이사임.
- (주)티엔티는 장애인 표준사업장으로 직접생산이 가능한 업체이고 (주)리움도 여성기업으로 직접생산이 가능한 업체로서 대학원과 계약한 사업의 경우 **(주)리움이 직접 제작, 생산, 납품하였음.**
- (주)리움의 경우 상대적으로 규모가 작아서 계약관련 서류 작업과 같은 행정업무는 규모가 큰 (주)티엔티가 (주)리움을 지원하고 있음. 이에 견적서, 수의계약체결제한여부 확인서 등 문서는 모두 (주)티엔티에서 작성하였음.
- (주)리움이 제출한 납품확인서의 상호명이 (주)티엔티로 되어 있는 것은 (주)티엔티 직원이 (주)리움의 행정업무를 지원하는 과정에서 실수하여 발생한 것이며, 계약문서상 직인이 다르게 날인된 것 또한 파주세무서장의 직인이 포함된 파일에서 잘못 복사하여 붙인 단순한 실수라고 답변하였음.

이와 관련하여 피신고자는 제출된 서류의 문제점을 파악하지 못한 채 물품대금을 (주)리움에 지급하였다.

(2) 피신고자의 「한국개발연구원 행동강령」 등 위반 여부

피신고자는 “공캠가구제작사업” 담당자로서 관계법령, 정관, 기타 제규정을 준수하여 책임을 완수할 의무가 있다.

특히, 계약이 수반되는 사업인 경우는 보다 공정하고 효율적인 방식으로 계약을 체결할 의무가 있음에도 불구하고 ①직접 시장조사 또는 수의계약 대상자를 찾으려는 노력을 소홀히 한 채 계약불가로 판단한 업체인 (주)티엔티를 통해 계약상대자인 (주)리움을 소개받았으며,

3) (주)리움 관계자는 하대석이사 및 대표, (주)티엔티의 관계자는 성문기부사장 및 나태호부장

②계약의 객관성과 공정성을 담보하기 위해 직접, 독립적으로 비교견적을 확보해야 함에도 불구하고 (주)티엔티를 통해 (주)리움의 견적서와 계약 관련 서류들을 제출받는 등 부적절한 업무처리로 비교견적의 실효성은 물론 업체선정의 공정성을 훼손하였다.

실제 피신고자는 (주)리움과 계약을 체결하는 과정에서 사업자등록증, 여성기업 확인서, 수의계약체결제한여부 확인서 등 계약 관련 서류 및 최종 납품확인서를 (주)리움이 아닌 (주)티엔티 주소의 이메일 및 (주)티엔티 소속 직원으로부터 제공(별첨 2 참조)받았으나 이것이 부적절하다는 점을 전혀 인식하지 못하였다고 진술하였다.

또한, 제작 가구(계단식테이블)의 규격이 (주)리움이 제출한 견적서상의 규격⁴⁾과 납품확인서상의 규격이 상이한 것으로 확인되었다. 다만, 대학원 과업지시서 7쪽의 CAD 설계도면상의 규격과는 동일하였는데, 이는 현장실사(2025. 8. 1.) 결과 곡선형 제작 가구라는 제품 특성상 실측 이후 발생한 차이로 확인되었다.

피신고자는 최초 견적 이후라도 실측을 통해 제품 규격에 변동이 발생하였다면 최종견적서 및 과업지시서에 해당 변동사항을 반영하거나, 최종 납품 시 제작가구의 특성에 따른 제품의 규격에 변동이 발생한 점 등을 명시함으로써 계약이 공정하고 정확하게 이행 및 완료되었음을 확인할 필요가 있었다고 보여지나 이러한 점을 누락하였다.

피신고자는 계약에 따라 업무를 수행하고 검사검수하는 과정에서도 업무를 부실하게 처리한 점이 확인되었다. 공캠가구제작사업 관련 기안 및 서류가 작성된 시기를 확인한 결과, 문서상으로는 제품의 납품(납품확인서, 2024. 9. 4.)이 계약기간(2024. 8.22.~9. 2.)내에 이루어지지 않은 것으로 나타났다. 이와 관련하여 국가계약법 제26조제1항은 계약상대자가 정당한 사유없이 계약상의 의무를 이행하지 않은 때 그 이행을 지체한 계약상대자에게 지체상금을 납부하도록 해야한다고 규정하고 있다.

4) 과업지시서 5쪽의 규격서(업체 견적서와 동일)와 7쪽 설계 도면의 규격이 상이

[표 2] 납품관련 일정

관련 문서	일자 종류	일자	비고
(기안)완료보고	완료일시	2024.9.4	검사조서에 첨부
- 납품확인서	납품일	2024.9.4	검사조서 및 완료보고서에 첨부 실제 납품일은 9. 2로 확인 (별첨 3. 카톡증빙 참조)
(기안)검사조서	납품(완공)일자	2024.9.5	완료보고서(납품확인서 포함) 첨부
(기안)지출의뢰서	지출요청일	2024.9.5	완료일자(완료계) 9. 2, 검수일자 (검사조서) 9. 5.로 기안문에 명시
- 완료계	완료일	2024.9.2	
- 대금(최종금) 청구서	대금청구일	2024.9.2	
- 하자보증보험증권	발행일자	2024.9.4	
- 보험료 완납증명서			
- 납세증명서			
- 지방세 납세증명서			

납품일 지연과 관련하여 피신고자에게 확인한 결과, 실제 제품의 납품은 계약기간 내인 2024. 9. 2.에 이루어졌으나(별첨 3 참조), 업체에 납품확인서의 보완을 요청하는 과정에서 납품확인서의 최종본 제출이 늦어진 것이라고 진술하였다. 이에, (주)리움이 정당한 사유없이 계약상 의무를 이행하지 않은 것으로 보긴 어렵다고 판단하였다.

이와 같이 피신고자의 부적절한 업무처리는 「한국개발연구원 행동강령」 제20조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항 및 「한국개발연구원 복무규정」 제3조(책임완수의 의무)를 위반한 것이다. 다만, 업무처리 과정에서 의도적으로 책임과 주의를 게을리하였거나, 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인의 부당한 이익을 얻도록 한 점 등은 확인할 수 없었다.

(3) KDI 대학원의 업체에 대한 조치 필요성 여부

앞서 기술한 (1), (2)와 관련하여 계약상대자인 (주)리움의 행위는 부적절한 것으로 판단, 업체를 대상으로 발주기관인 KDI 대학원이 행정적 또는 형사적 조치를 취할 필요성은 없는지 법률 자문을 시행하였다.

법률 자문에 따르면 업체에 대한 입찰참가자격 제한 등의 행정적 조치와 관련하여 모든 위반행위에 대하여 무조건 입찰참가자격을 제한하는 것은 비례원칙에 위반될 소지가 크다는 점과 일부 자료의 오기재가 해당 업체 담당자의 단순한 착오 내지 업무상의 실수에 기인한 것일 뿐 이러한 착오 내지 실수로 인하여 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해할 염려가 있지 않는다면 업체에 대한 입찰참가자격 제한 처분은 위법하다는 판례에 따라 대학원이 (주)리움에 대하여 별도의 조치를 할 것은 없다고 하였다.

또한, ①업체가 다른 도장을 날인한 행위에 특별한 고의가 있었다고 보기 어렵고 단순한 착오 내지 실수로 볼 수 있으며, 이로 인해 해당 사업 계약의 적정한 이행에 위해가 있었던 것도 아닌 점, ②두 업체가 각 대표자로 부부인 소위 ‘가족기업’ 이라고 하더라도 두 업체 모두 관련 법령에 따른 장애인 표준사업장 내지 여성기업으로서 각각 적법하게 수의계약이 가능한 업체이기는 한 점, ③해당 사업의 계약은 경쟁입찰 형태가 아닌 수의계약으로 체결된 것이고 계약 규모나 체결 이후 이행 내용 등을 살펴보더라도 위와 같은 사정만으로 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해할 염려가 있거나 기타 원고를 입찰에 참가시키는 것이 부적법한 경우라고 보기도 어려운 점 등을 고려하면 입찰참가자격 제한을 하더라도 향후 그 처분이 위법하다고 판단될 우려가 있다는 의견도 제시하였다.

형사적 조치와 관련하여 계약당사자인 (주)리움이 계약관련 일부 서류에 업체의 도장이 아닌 파주세무서장의 직인을 날인하였다고 하더라도 해당 서류들의 명의인은 전부 파주세무서장이 아닌 (주)리움으로서 각 서류에도 “(주)리움 대표자 ○○○” 라고 표시되어 있는 점, 이에 따라 이 사건 신고 접수 전까지는 (주)리움과 피신고자, 해당 서류의 결재자들 모두 해당 서류는 (주)리움의 명의로 작성된 것이라고 인지하고

있었던 점에 비추어, 다른 특별한 사정이 없는 한 (주)리움의 위법한 행위에 고의가 있었다고 보기 어려워 죄가 성립하지는 않는다고 하였다.

(4) 문제 발생요인 및 처리

피신고자가 수행한 “공캠가구제작사업”의 전반을 살펴본 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

첫째, 계약·구매·시설 등의 업무는 법령에 근거하여 정확하고 공정하게 처리해야함에 따라 업무 경험 또는 경력을 필요로 하는 중요한 업무이나 대학원은 [표 3]과 같이 위촉직에게 해당 업무를 배정하였다.

[표 3] 피신고인의 경력

계약기간	근무부서	담당업무	비고
22. 9. 5. ~ 22. 12. 31	•총무팀(구,운영지원팀)	•업무지원	인턴
23. 1. 19. ~ 24. 1. 15.	•총무팀 •기숙사건립TF 겸임 (‘24. 9. 24~10. 31)	•복리후생 •자산관리	위촉전문원 (육아휴직대 체로 3개월, 1년단위로 계약연장)
24. 1. 19. ~ 24. 4. 5	•총무팀		
24. 4. 6. ~ 25. 4. 5	•총무팀		
25. 4. 6. ~ 26. 4. 5	•총무팀	•구매(‘25. 1~) •일반용역계약(‘25. 7~)	

둘째, 불가피하게 업무 경험이 부족한 담당자에게 업무를 배정하게 된 경우에는 관리자의 철저한 업무감독이 수반되어야 하나, 피신고자의 소속 부서장인 총무팀장이 변경⁵⁾되고 겸임 체제가 되면서 피신고자의 업무에 대한 관리자의 업무감독이 소홀해진 것으로 확인되었다.

향후 계약 관련 업무를 수행하는 경우 다수의 경력을 가진 직원에게 업무를 배정하는 것이 바람직하며, 인력운영상 불가피한 경우에는 관련 교육을 통해 법을 위반하는 일이 발생하지 않도록 관리를 철저히 할 필요가 있다고 판단된다.

5) 2024. 7. 22.부로 이전 총무팀장의 교육파견으로 인해 경영관리실장이 총무팀장을 겸임

4. 관계자의 의견

피신고자는 업체 선정 및 계약 관련 서류 증빙의 문제, 납품 관련 문제 등 조사 과정에서 밝혀진 사실을 모두 인정하였다.

또한, 선임전문위원 ○○○는 피신고자의 업무과실에 대해 조사가 진행되는 과정에서 알게 되었으나, 관리자로서의 책임 부분에 대해서는 동의한다고 하였다.

5. 조치할 사항

① 총장은 수의계약시 업체 선정 및 계약업무 전반에 대해 부적정하게 처리한 담당자(위촉전문원 ○○○)에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의)

② 선임전문위원 ○○○는 2024년 10월 공사 시행 부적정 건으로 구두주의를 받은 바 있으며, 이에 유사사례가 재발하지 않도록 철저히 관리감독해야 함에도 불구하고 이를 소홀히 한 책임을 물어 선임전문위원 ○○○에 대하여 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

또한, 향후에는 물품 제조·구매 등 계약업무가 관련 법률과 규정 등에 따라 공정하고 정확하게 처리될 수 있도록 담당자에 대한 전문 교육을 반드시 실시하고, 동일 또는 유사한 사례가 재발하지 않도록 업무에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

별첨 1: 국민권익위원회 공문 “부패신고사건(2025부패79호)

Anti-Corruption & Civil Rights Commission



국민권익위원회

수신 한국개발연구원장

(경유)

제목 부패신고사건(2025부패79호) 송부

1. 우리 위원회의 부패방지 업무에 협조해 주셔서 감사합니다.
 2. 우리 위원회에 접수된 2025부패79호 'KDI대학원 물품구매 추진 부적정' 사건을 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제59조 제4항 등의 규정에 따라 귀 기관으로 송부하오니 불임 2. '처리절차 유의사항'에 따라 처리하시고, 수사·조사 종료 후 10일 이내에 그 결과를 우리 위원회에 통보하여 주시기 바랍니다.
※ 조사결과 통보 문서 제목에 '부패신고 사건번호' 기재
 3. 아울러, 부패방지권익위법 제64조 등에 따라 수사·조사과정에서 신고자 및 참고인 등의 신분이 공개되지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
- 불 임 1. 신고심사의견서 1부.
2. 처리절차 유의사항 1부.
3. 조사기관 결과통보서 양식 1부.
4. 신고기록물{비밀번호 설정(전화문의 요청)} 1부. 끝.

국민권익위원회 위원장



조사관	고창호	부패심사과장	전결 2025. 7. 1.
협조자			정윤정
시행	부패심사과-2056	(2025. 7. 1.)	접수
주	30102	세종특별자치시 도움5로 20, 국민권익위원회 (어진동)	/ www.acrc.go.kr
전화번호	044-200-7724	팩스번호 044-200-7946	/ wawo98@korea.kr / 비공개(1)

부정과 반칙이 사라집니다. 내 삶이 달라집니다.

별첨 2: 업체로부터 받은 메일(계약관련 문서 및 납품확인서 수령)

-----Original Message----- From: "티엔티" <@naver.com> To: <@kdischool.ac.kr>; "가리온" <@hanmail.net>; Cc: Sent: 2024-08-19 (월) 11:20:54 (UTC+09:00) Subject: 리움 수의계약체결제한여부 확인서 및 리움 문서 자료 보내드립니다. 안녕하세요. (주)리움 사업자등록증, 여성기업 확인서, 수의계약체결제한 여부 확인서 보내드립니다. 감사합니다.	-----Original Message----- From: "티엔티"<@naver.com> To: <@kdischool.ac.kr>; Cc: Sent: 2024-09-04 (수) 13:56:08 (GMT+09:00) Subject: 한국개발연구원 납품확인서 안녕하세요 티엔티 차장 입니다. 한국개발연구원 납품확인서를 첨부하오니 확인 부탁드립니다. 수고하세요.
---	--

별첨 3: 업체로부터 받은 카톡(2024. 9. 2 제작가구 납품완료 보고)

